

DOHODA O FINANČNEJ ZÁBEZPEKE NA NÁJOMNÝ BYT č. 651/06/2025

uzavretá v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

1. Obec Horný Vadičov zastúpená Mgr. Vierou Leou Slivkovou, starostkou obce
so sídlom: Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN číslo účtu: SK86 5600 0000 0031 6649 3021
Kontakt: 041/4229221, urad@hornyvadicov.sk
(ďalej Obec)

2. Branislav Minárik
Trvalý pobyt: Horný
Kontaktné údaje: 09
(ďalej Poskytovateľ,

Čl. I

Obec je výlučným vlastníkom 2-izbového bytu č. 6, byt je na 3. nadzemnom poschodí v bytovom dome súpisné číslo 651 v Hornom Vadičove, ktorý je postavený na pozemku parcela CKN č. 244/2 v k.ú. Prostredný Vadičov a zapísaný na liste vlastníctva č. 130, pre katastrálne územie Prostredný Vadičov.

Čl. II

1. V zmysle ustanovenia §7 Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2024 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch je nájomca povinný pri podpise nájomnej zmluvy, najneskôr do dňa odovzdania bytu uhradiť na samostatný účet Obce Horný Vadičov finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného **523,86 eur**, ktorá môže byť použitá:

-úhrady za poškodenie spoločných priestorov a spoločných zariadení bytového domu počas nájomného vzťahu.
-úhrady za nezaplatené nájomné a nezaplatené služby spojené s užívaním bytu v rámci záverečného vyúčtovania pri skončení nájmu bytu.

2. Na základe zmluvy o nájme bytu č. 6/651/2016 z 31.10.2016 bola Poskytovateľom zložená finančná zábezpeka vo výške 6-násobku mesačného nájomného, t. j. vo výške 1 047,72 eur . Dňa 01.01.2025 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzného nariadenie č. 6/2024, ktorým sa mení výška finančnej zábezpeky zo 6-násobku na 3-násobok mesačného nájomného.

3. Z dôvodu zmeny VZN sa zmluvné strany dohodli, že finančná zábezpeka sa zníži na 3-násobok mesačného nájomného, t. j. na sumu 523,86 eur.

4. Obec a poskytovateľ sa dohodli, že rozdiel medzi pôvodne zloženou zábezpekou a novou zábezpekou, teda suma vo výške **523,86 eur**, sa nevracia poskytovateľovi v hotovosti, ale sa použije na úhradu nájomného za mesiace november 2025, december 2025 a január 2026.

5. Po započítaní tejto sumy bude finančná zábezpeka evidovaná v zníženej výške, zodpovedajúcej trojnásobku aktuálneho mesačného nájomného a bude použitá pri novej nájomnej zmluve platnej od 01.11.2025.

6. Finančnú zábezpeku obec použije pri ukončení nájmu bytu na úhradu prípadného nedoplatku na dohodnutom nájomnom za byt, poskytnutých plneniach súvisiacich s nájomom bytu (elektrina, vodné, stočné) a iných záväzkoch súvisiacich s nájomom bytu č. 6/651.

7. Finančnú zábezpeku Obec použije aj počas doby nájmu pre prípad zavinenej vzniknutej škody na spoločných zariadeniach a častiach bytového domu spôsobenej Poskytovateľom zábezpeky alebo členom jeho domácnosti.

Nájomca - poskytovateľ zábezpeky sa zaväzuje doplatiť Obci finančnú zábezpeku v lehote do 1 mesiaca od použitia finančnej zábezpeky.

8. Poskytovateľ finančnej zábezpeky dáva Obci výslovný súhlas na jej použitie podľa bodov 6. a 7. tohto článku.

ČL. III

V prípade ukončenia nájomného vzťahu na základe zmluvy o nájme bytu obec vráti Poskytovateľovi finančnú zábezpeku do 10 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní bytu a to vo výške 473,86 eur (bez úrokov), pričom sa odpočítajú prípadné nároky uvedené v článku II tejto dohody. Zvyšných 50,00 eur poskytnutej zábezpeky obec zadrží do termínu najbližšieho vyúčtovania preddavkov za služby spojené s užívaním bytu podľa nájomnej zmluvy, pričom z tejto sumy bude vysporiadaný prípadný nedoplatok nájomcu vyplývajúceho z ročného vyúčtovania a zvyšok tejto sumy bude poukázaný obcou na účet nájomcu, ktorý tento uvedie pri ukončení zmluvného vzťahu a to v lehote do 30 dní od doručenia ročného vyúčtovania.

ČL. IV

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počas doby trvania nájmu predmetného bytu.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom za obojstranného súhlasu oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Poskytovateľ a jedno vyhotovenie obdrží obec.
6. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dáva prenajímateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, nevyhnutných pre uzatvorenie tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Hornom Vadičove, dňa 27.10.2025

.....
Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce Horný Vadičov

.....
Branislav Minárik
poskytovateľ